



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/334/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

מבקשים (תובעים)	1	פייגשטיין גלב
	2	קוצ'ורוב פייגשטיין ז'אנה
		באמצעות ב"כ: עו"ד פרץ עודד
		נגד
משיבה (נתבעת 4)		שחרור אסתר
		באמצעות ב"כ: עו"ד ברדה איתי

החלטה

- לפניי בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט, לכוף המשיבה בקנס או במאסר, לקיים פסק הדין שניתן בתאריך 27.11.2024 בתביעות המאוחדות שמספרן 6/78/2023; 6/205/2023 (להלן - "פסק הדין").
- ענייננו בבית המשותף ברחוב יעל רום 19 פתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מיום 28.11.2013, והידוע כחלקה 296 בגוש 6360 (להלן - "הבית המשותף").
- המבקשים (התובעים בהליך העיקרי) הם הבעלים של דירה מספר 52 בבית המשותף. (להלן - "המבקשים") ואילו המשיבה (הנתבעת 4 בהליך העיקרי), היא הבעלים של דירה מספר 56 בבית המשותף (להלן - "המשיבה").
- במסגרת פסק הדין, חויבה המשיבה, בין השאר, לפרק את ריצוף חדר רחצה הורים בדירתה כולל 2 שורות חיפוי תחתונות ואביזרי אינסטלציה הנשענים על הריצוף, לבצע איטום כולל רולקות ולבצע בדיקת הצפה תקנית למשך 72 שעות על ידי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/334/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מעבדה מאושרת. כן נקבע שלאחר תוצאת בדיקה מוצלחת ניתן יהיה לרצף מחדש (ראו סעיף 70 לפסק הדין). עוד נקבע כי העבודות יבוצעו בתוך תשעים ימים ממועד מתן פסק הדין, כאשר עד למועד זה, על המשיבה להמציא למבקשים, אישור בכתב מטעם הגורם שביצע את העבודות, המאשר כי העבודות לתיקון הליקויים בדירתה, בוצעו לפי המפורט בפסק הדין (ראו סעיף 71 לפסק הדין).

5. לטענת המבקשים, המשיבה לא קיימה את הוראות פסק הדין, ומשכך יש להפעיל נגדה את הוראות סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט. כן צוין בבקשה שהמשיבה אומנם הגישה לבית המשפט המחוזי ערעור על פסק הדין (עש"א 18987-01-25), אולם עניינו של הערעור בהוצאות ההליך וממילא לא נתבקש עיכוב ביצוע פסק הדין.

דיון והכרעה

6. לאחר שעיינתי בבקשה, וכן בהבהרה שהוגשה בתאריך 10.8.2025 (בהמשך להחלטה מתאריך 16.7.2025), החלטתי כי דינה של הבקשה להידחות אף ללא צורך בתשובה, וזאת מהטעמים הבאים.

7. הליך לפי פקודת בזיון בית המשפט מצוי באזור הדמדומים שבין ההליך האזרחי להליך הפלילי [רע"פ 7148/98 עזרא נ' זלזניאק, פ"ד נג(3) 337, 346 (1999) (להלן- "פס"ד עזרא נ' זלזניאק"); רע"פ 4873/14 פיסו נ' אריאלי (נבו 13.7.14)]; הליך לפי פקודת בזיון בית המשפט נחשב להליך אכיפה קיצוני, הואיל ומכוחו אפשר להטיל סנקציות שעשויות להיות פוגעניות וקשות, ולכן ההלכה שהושרשה בפסיקה היא שסעד לפי הליך בזיון בית המשפט יינתן כמוצא אחרון, לאחר שיתר הדרכים לא הובילו לביצוע פסק הדין. בהקשר זה, אפנה לדברים שנאמרו במסגרת ע"פ 2125/14 הרי איזי אלטר נ' יורם בר, בפסקה 7 (נבו 13.4.2014): "כידוע, ככלל, אין מקום להורות על סנקציה מכוח הפקודה כאשר ניתן לאכוף על החייב את ביצוע פסק הדין בדרכים אחרות, פוגעות פחות, שאין להן גוון פלילי, גם אם דרכים אלה פחות יעילות או כרוכות בעלות לזוכה. עקרון זה, עקרון הדרך החמורה פחות, הוכר בפסיקת בית משפט זה (ע"פ 519/82 גרינברג נ' מדינת ישראל, פ"ד לז(2) 187, 192 (1982); רע"א 7148/98 עזרא נ' זלזניאק, פ"ד נג(3) 337, 346 (1999)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/334/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

337 (1999); רע"א 3888/04 שרבט נ' שרבט, פ"ד נט(4) 49 (2004); ע"פ 7809/10 המשביר לצרכן החדש בע"מ נ' קופיץ (14.4.2011)). מכאן שאין מקום לנקוט בסנקציה פלילית במסגרת סכסוך אזרחי אלא כמוצא אחרון."

8. אשר לדרכים האחרות לאכיפת פסקי דין וצווים של בית המשפט, אלה כוללות הן "דרכי אכיפה ישירות, כאשר השכיחה בהן היא ביצוע פסק הדין לפי חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 באמצעות המוציא לפועל", הן "דרכי אכיפה עקיפות על דרך של נקיטת פעולות המיועדות לאלץ את החייב בדין לכבד את פסק הדין" (עניין שרבט, 59). זאת, בהינתן, כאמור, העקרון המנחה לפיו אכיפת פסקי דין וצווים שיפוטיים תיעשה על ידי אמצעי הכפייה החמור פחות מבין אלה המתאפשרים (ראו גם: פס"ד עזרא נ' זלזניאק לעיל). לכן נפסק לא פעם, כי "דרך המלך" למימוש פסק דין היא באמצעות מנגנון ההוצאה לפועל. ככלל, נקבע כי ככל שהליכי ההוצאה לפועל יוכלו להביא לאכיפת פסק הדין - יש ללכת בדרך זו. זאת, גם אם סעדים אחרים, כדוגמת מתן סעד למינוי כונס נכסים על ידי בית המשפט יהיו סעדים אפקטיביים וצודקים יותר [רע"א 81661-12-24 חן שחר נ' מגדלי המרינה (2006) שותפות מוגבלת רשומה, בפסקה 20 (נבו 27.2.2025)].

9. מיישום הלכות אלו על המקרה שלפניי, עולה כי על המבקשים לפעול תחילה למיצוי ההליכים נגד המשיבה בלשכת ההוצאה לפועל. שכן הלכה היא כי: "עקרון יסוד בשיטתנו המשפטית הוא כי מקום בו ישנה דרך אכיפה פוגענית פחות יש להעדיפה" (ע"פ 7809/10 המשביר לצרכן החדש בע"מ נ' מנחם קופיץ, פסקה 33 (נבו 14.4.2011)).

10. בניגוד לאמור בהבהרת המבקשים (סעיף 4) בפסק דין שעניינו תיקון ליקויי רטיבות, אין מדובר כאמור בחיוב אישי, אלא בחיוב, שניתן לביצוע על ידי אחר; ולפיכך, ניתן לפנות לאכיפת פסק הדין ברשות האכיפה והגבייה [ראו למשל (רשם ההוצאה לפועל פתח תקוה) 528810-01-17 זוכה נ' חייב (נבו 13.08.2022); סעיף 63 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967].

11. איני מקבל את טענת המבקשים ולפיה "רק המפקח שנתן את פסה"ד הוא שיודע הכי ביעילות איך לאכוף אותם" (סעיף 2 להבהרת המבקשים). המבקשים לא נקטו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/334/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בדרכים חלופיות לאכיפת ביצוע פסק הדין על המשיבה, בכל הקשור לצו העשה, בטרם הגישו את הבקשה שבכותרת, ולפיכך דין הבקשה להידחות. על המבקשים לפעול תחילה למיצוי ההליכים נגד המשיבה ברשות האכיפה והגבייה.

12. למעלה מהצורך אציין כי איני מסכים עם טענת המבקשים בנוגע לנושא סמכות המפקח על רישום מקרקעין, לדון בהליך לפי פקודת הבזיון.

13. סעיף 6(1) לפקודת בזיון בית משפט שכותרתו "המסרב לציית לצווי בית-המשפט" מונה את הערכאות שבידיהן הסמכות לכוף בקנס או במאסר את הציות לצווים שניתנו על ידן, כלהלן:

"בית המשפט העליון, בית המשפט לפשעים חמורים, בית משפט מיוחד שנתכונן עפ"י סעיף 55 של דבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922, בית המשפט המחוזי, בית-המשפט לקרקעות ובית-משפט השלום, תהא להם הסמכות לכוף אדם בקנס או במאסר לציית לכל צו שניתן על ידם והמצוה לעשות איזה מעשה או האוסר לעשות כל מעשה." עיננו הרואות כי המפקח על רישום מקרקעין אינו נזכר בין הערכאות השיפוטיות המוסמכות לפעול בהתאם לסעיף האמור.

14. ואכן, בשורה ארוכה של פסקי דין לאורך השנים נקבע, כדבר פשוט, כי אין בידי המפקח על רישום המקרקעין סמכות לדון בבקשה לאכיפה לפי הפקודה, וזאת בשל העדר סמכות עניינית מפורשת [ראו לדוגמה: המ' (י-ם) 99/79 **סימנובסקי שלמה ואח' נ' נציגות הבית המשותף**, פ"ד תש"מ(1) 217 (1980); ע"א (י-ם) 26093-06-16 **מרציאנו ואח' נ' בס** (02.03.2017) (להלן: **עניין מרציאנו**); עפ"א (ת"א) 80054/02 **שמשון באר נ' יוסף דרשני-מחסן ברזל** (4.6.2004)].

15. יש שנתנו טעם נוסף לקביעה שלמפקח על רישום המקרקעין אין סמכות כאמור, והוא שהפקודה מצויה באזור הדמדומים שבין ההליך האזרחי להליך הפלילי, ואין מחלוקת כי למפקח לא הוקנתה סמכות לדון בעניינים פליליים (עניין **מרציאנו**, בפסקאות 5-6).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/334/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. ער אני להחלטות אחרות של בתי המשפט המחוזיים והשלום, בגדרן נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין יש סמכות לדון בבקשות לפי הפקודה (ראו לדוגמה: ע"פ (נצ') 37276-07-19 אלעד נ' ברסלב (3.6.2020) (להלן: **עניין אלעד**); רע"א 24344-04-17 ברסלב נ' גלעד (15.9.2017); המ' (חיפה) 53626/96 **נציגות הבית המשותף ברח' יפה נוף 97 א' נ' רייס** (4.2.1997); הפ (ת"א) 50824-11-15 **שחר נ' אחדות** (16.1.2016), והאסמכתאות שם (להלן: **עניין שחר**); ת"א (נצ') 56133-01-21 **אפנסייב נ' כהן** (11.3.2021) (להלן: **עניין אפנסייב**); ת"א (שלום כ"ס) 51898-12-21 **נציגות ועד הבית המשותף דרך רמתיים 9 הו"ה נ' שרה שדה לבן** (נבו 04.05.2022); ת"א (שלום י-ם) 49001-07-22 **אלעד רז נ' אורן כנעני** (נבו 14.08.2022) (להלן: **"עניין רז"**); ת"א (שלום חי') 44093-07-23 **טל אמור נ' אלי רואש** (נבו 03.08.2023); ת"א (שלום ת"א) 70648-01-23 **סימי אסור נ' כהן צבי יזמות והשקעות בע"מ**, (נבו 08.05.2023) (להלן: **"עניין סימי אסור"**). אך עיון באותן החלטות מעלה כי הנימוקים שם נעו בעיקרם סביב תכלית החקיקה, מדיניות שיפוטית ראויה ואף נזכרו שיקולים של יעילות הדיונים ומידת האמון הציבורי בערכאות (ראו בעניין **אלעד**, בפסקאות 50-53; **עניין שחר**, בפסקאות 23-20) וכן הסטוריה חקיקתית של חוק בתים משותפים תשי"ג – 1952 וכוונת המחוקק (ראו בעניין **רז** בפסקאות 13-19, 30).

17. עוד נאמר כי קריאתן של סעיפים 74 ו-76 לחוק המקרקעין מובילה למסקנה שלפיה קיימת הסמכה מקבילה בין הערכאות לבין המפקח לעניין יישום הוראות הפקודה, "וכשם ששופט של בית משפט שלום מוסמך לאכוף קיום פסקי דין או צווים שניתנו על ידו, כך מסורה בידי המפקחת סמכות זו" (ת"א 6388-08-13 **ברט נ' פרץ** (15.12.2013) הובא בעניין **שחר** בפסקה 13).

18. ואולם, בעניין תר"ם 144/98 **טולדנו נ' פרץ, ראש עיריית קרית אתא** (9.11.1998) הגיע שופט בית המשפט העליון, אליהו מצא, למסקנה הפוכה, וקבע, אגב הדיון בעניין סמכותו של יו"ר ועדת הבחירות לאכוף את הוראותיו, כי סעיף 76 לחוק מורה כי הסמכות לדון לפי הפקודה נתונה דוקא לשופט ולא למפקח:

"דומה, שההבחנה הקובעת היא בין גופים שהם בגדר ערכאות שיפוטיות, בתי-משפט ובתי-דין, לבין גופים שנתונה בידם סמכות שיפוטית או מעין-שיפוטית, אך אינם ערכאות שיפוטיות. לערכאות השיפוטיות לסוגיהן הוקנתה סמכות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/334/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לכוף את צויהן. ביחס לאלה מהן שלא נמנו במפורש בסעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, הוקנתה הסמכות במעשי חקיקה אחרים. כאלה הם, למשל, סעיף 7א לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות), תשט"ז-1956, וסעיף 38 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969. גם ביחס לצווים שניתנו על-ידי גופים שהם בעלי סמכות שיפוטית, או מעין-שיפוטית, יש שהחוק מקנה מעמד של צווי בית-המשפט, אך הסמכות לכוף את הציות לצווים אלה אינה נתונה בידם. כך, למשל, קובע סעיף 76 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, כי לעניין סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, דין צו שניתן על-ידי מפקח על רישום המקרקעין כדין צו של בית-משפט שלום. משמעות הדבר, שכפיית הציות לצו נתונה לא בידי המפקח, אלא בידי בית-משפט השלום. נראה לי, שיושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית מצוי בקטגוריה זו של רשויות מעין-שיפוטיות. דין צו הניתן על-ידיו, לעניין פקודת בזיון בית משפט, הוא כדין צו שניתן על-ידי בית-משפט. אך הסמכות לכוף את הציות לצו אינה נתונה בידו, אלא בידי בית-המשפט". (ההדגשה אינה במקור)

19. נראה כי אף שדברים אלה צוינו אגב הדיון העיקרי בהליך, ומשכך אינם בגדר תקדים מחייב (דנג"ץ 9367/17 זיאדה נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית, בפסקה 8 (נבו 30.5.2018)), יש בהם כדי להנחותנו ביחס לפרשנות הראויה של הסעיפים הרלוונטיים. כמו כן, כפי שצוין לעיל, פרשנות זו אף עולה בקנה אחד עם לשונה הברורה של הפקודה, שכן כידוע "כלל יסוד בתורת הפרשנות הוא כי בראש ובראשונה יש לתת לדבר החוק את המשמעות המתבקשת מהלשון שנקט המחוקק. "...נקודת המוצא לכל בחינה פרשנית היא לשון החוק. היא קובעת את המסגרת אשר בתוכה תפעל התכלית החקיקתית" א' ברק פרשנות במשפט, כרך ב, פרשנות החקיקה, בעמ' 97; כן ראו ע"א 165/82 קיבוץ חצור נ' פקיד שומה רחובות, פ"ד לט(2) 70, 74-75 (1985). ומשנקבעה בפקודת בזיון בית המשפט, רשימה סגורה של גופים, אשר רשאים לדון בהליך ייחודי זה, גופים אלו בלבד יכולים לדון בהליך זה. מה עוד שפרשנות זו מתבקשת אף לנוכח סמכותו הייחודית של המפקח על רישום המקרקעין לדון בתביעות אזרחיות בלבד.

20. כן יפים לעניינו הדברים שנקבעו על ידי בית המשפט העליון בעניין ע"פ 3829/90 רונית אריאלי נ' אפרים אריאלי, מה(1) 210 (1990): "סעיף 6 לפקודה זו מונה רשימה של הגופים המוסמכים להפעיל את הסעיף. גופים אלה, ואלה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/334/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בלבד, הם גם הגופים אשר כלפי הוראותיהם ייעשה שימוש בפקודה הנ"ל. כך
כותב בהקשר זה המלומד פרופ' א' הרנון, בספרו ביזיון בית המשפט על ידי אי-
ציות (מפעל השכפול תשכ"ה) 259-260: "בתי המשפט הכלולים בסעיף 6
לפקודת הביזיון לא יעשו בו שימוש בגין אי ציות להוראותיהם של טריבונלים
אשר 'מחוץ לרשימה'... אלא אם כן קיימת הוראה מפורשת אחרת בחוק
כלשהו." (ההדגשות אינן במקור).

21. חיזוק נוסף לכך שלמפקח על רישום מקרקעין אין סמכות ליתן סעדים מכוח פקודת ביזיון בית המשפט הוא שגם ערכאות אחרות שלהן ניתנה סמכות כזו, הדבר נעשה **במפורש** בתיקון חקיקה. כך למשל ר' סעיף 7א לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), תשט"ז-1956 (להלן-"**חוק בתי דין דתיים**") והתיקון שבוצע בשנת 1981 שרק לאחריו ניתנה סמכות מפורשת להפעיל את פקודת הביזיון: "7א. (א) **לבית דין, כשהוא דן בענין שבשיפוט, יהיו כל הסמכויות על פי סעיפים 6 ו-7 לפקודת ביזיון בית המשפט, בשינויים המחויבים. (ב) הודעה בכתב על קנס או מאסר שהוטלו מכוח סעיף קטן (א) תינתן מיד לנשיא בית המשפט העליון ; הנשיא, או שופט אחר של בית המשפט העליון שהנשיא קבע לכך, רשאי, לאחר שזימן את הנידון אם ביקש זאת, לבטל את הקנס או המאסר או לשנותם לקולה**". (כן ראו גם סעיף 28 לחוק בתי דין מנהליים התשנ"ב – 1992) (להלן-"**חוק בתי דין מנהליים**").

22. מכאן, שהדבר מסור לשיקול דעתו של המחוקק, אשר חזקה שאינו משחית מילותיו לריק (דנ"א 2308/15 **פקיד השומה רחובות נ' אילנה דמארי ואח'**, בפסקה 32 (נבו 12.9.17), אך כל עוד לא קבע כך המחוקק באופן מפורש, כפי שנעשה למשל בעניין חוק בתי דין דתיים או בחוק בתי דין מנהליים, אין בידי המפקח על רישום המקרקעין ליטול את הסמכות לדון בהליכים לפי פקודת הביזיון.

23. לא נעלם מעיניי שתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן-"**התקנות**") כנוסחן היום, קובעות את "עיקרון היעילות" כאחד מעקרונות היסוד של התקנות (תקנה 2 לתקנות), ולכן גם הודגש כי: "**בית המשפט אחראי על ניהול ההליך השיפוטי לשם הגשמת המטרות שביסוד תקנות אלה; לשם כך עליו ליזום, אם נדרש, ולהחליט כל החלטה לפי תקנות אלה במטרה לקדם את התנהלותו של הליך ראוי והוגן**" (ראו תקנה 3 (א) לתקנות), ואכן עיקרון זה עיקרון חשוב הוא.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/334/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ומסכים אני שככלל, יעיל יותר שהערכאה שנתנה את פסק הדין, היא זו שגם תדון באכיפתו לפי פקודת בזיון בית המשפט (ראו סעיף 8 לדברי כב' השופט גיא הימן בהחלטה בעניין **סימי אסור** לעיל). אלא שאני סבור כי הליך מיוחד זה, לפי פקודת בזיון בית המשפט, שהוא למעשה "**הליך sui generis**", המורכב מיסודות אזרחיים ופליליים גם יחד" (ע"פ 7168/22 מסורת התורה בני ברק (ע"ר) נ' ישיבת פוניבז' בע"מ, בפסקה 41 (נבו 09.08.2023)), הנושא בחובו סנקציות בעלות גוון פלילי כדוגמת קנס או מאסר, ראוי שייקבע במסגרת חקיקה ראשית מפורשת, במיוחד כשהסמכויות שניתנו למפקח על רישום מקרקעין, במסגרת סעיף 74 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, הן "**הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית**" (ההדגשה אינה במקור, מ"פ).

24. כן יפים לענייננו, הדברים שנקבעו לאחרונה, על ידי כב' השופטת דפנה ברק ארז, בפסק הדין בעניין רע"א 15965-03-25 ישראל אלגרבל נ' דימיטרי רינדזיונסקי, בפסקאות 20-16 (נבו 29.6.2025): "**העמידה על תנאי המינוי הפורמליים כדי לזכות בסמכותו הייחודית של המפקח מתיישבת גם עם העיקרון שלפיו יש לפרש בצמצום הוראות המעניקות סמכות ייחודית לטריבונלים מיוחדים, על חשבון סמכותם של בתי המשפט הרגילים, בעלי הסמכויות הכלליות. כפי שציין השופט צ' זילברטל בבע"ס 164/11 פלונית נ' פלוני [נבו] (29.4.2012): "הלכה היא, כי יש לפרש בדיוקנות ובצמצום הוראות חוק המסדירות סמכות ייחודית לרשות שיפוטית שמחוץ למערכת בתי המשפט הרגילים, וכי בהינתן שני פירושים אפשריים, יועדף הפירוש המצמצם את הסמכות ולא המרחיב אותה (ראו: ע"א 64/72 ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל נ' מואב, פ"ד כז(1) 260, 265 (1973); בג"צ 3/73 כהנוף נ' בית-הדין הרבני האזורי בתל-אביב, פ"ד כט(1) 449, 453 (1974)).**... כאמור לעיל, דברים אלה כווננו כלפי הזהירות שיש לנקוט במתן פירוש מרחיב לסמכויות בתי דין או רשויות שיפוטיות אחרות שמחוץ למערכת בתי המשפט האזרחיים הכלליים. יחד עם זאת, ההיגיון המונח ביסודם נכון במידה רבה גם לעניין פגיעה בסמכות שיפוט של כל בית משפט בעל סמכות כללית "לטובת" בית משפט העוסק בתחום מוגדר (ראו: פרשנות החקיקה, בעמ' 531)" (שם, בפסקה 17). כך גם בענייננו. סמכות השיפוט של המפקח היא סמכות ייחודית וחריגה, שניתנה לו מכוח חוק המקרקעין ביחס לעניינים ספציפיים ומוגדרים. כך יש להתייחס אליה".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/334/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

25. לסיום יובהר כי בלי לקבוע מסמרות בקשר לטענות המופיעות בבקשה, מצופה מהצדדים לקיים את הוראות פסק הדין ככתבו וכלשונו, ולחסוך זמן והוצאות מיותרות בגין קיום הליך בקשר עם אכיפת פסק הדין.

26. משלא התבקשה תגובה, איני עושה צו להוצאותיה.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, כ"ג תשרי תשפ"ו, 15 אוקטובר 2025, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה